Le droit applicable au domaine privé

- Le contentieux du domaine privé
  - Les litiges impliquant les actes de gestion
    - La juridiction judiciaire à compétence pour intervenir les actes de gestion du domaine privé
      - Dès l'instant ou le contrat comporte une clause exorbitante du droit commun, il va rentrer dans le champ des contrats administratifs et sera soumis au champ de compétences du juge administratif
        - Tribunal des Conflits 2 Juillet 1962 Cazautets
    - À été développé dans le contentieux de la gestion des biens du domaine privé, la théorie des actes détachables, 3 Mars 1975 Courrière
      - Les contrats sont certes de droit privé, en toute hypothèse, les actes détachables du contrat, unilatéraux pris par l'administration propriétaire du bien, ressortissent à la compétence du juge administratif
      - 19 Octobre 1990, Pisinque de l'Orléanais, sur la décision de résilier un bail commercial comme un acte détachable
      - 14 Décembre 2009, Syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans, il s'agissait des mesures prises par l'administration pour exécuter les mesures prises d'expulsion d'un occupant
    - 22 Novembre 2010, TC, Société Brasserie du Théâtre, le tribunal a clarifié la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux lié à la gestion du domaine privé
      - La contestation de l'acte par lequel une personne publique initie avec une personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, dont l'objet est la valorisation ou la protection du domaine privé, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève de la compétence du seul juge judiciaire
      - 7 Mars 2019, Commune de Valbonne
        - Dès l'instant ou la relation contractuelle affecte le périmètre ou la consistance du domaine privé, la contestation ressortit à la compétence du juge administratif
          - La décision, qui concernait une relation contractuelle entre la commune et l'association, ressortissait à la compétence du juge administratif
          - Elle est une décision commentée dans la doctrine, très favorable à la compétence du juge administratif
  - Le contentieux de la responsabilité
    - Tribunal des conflits, 2 Février 1968 Toczé, le litige ressortit à la compétence du juge judiciaire
    - Il existe deux exceptions
      - Lorsque le dommage peut être rattaché à l'exécution d'un service public administratif
      - Lorsque le dommage peut être rattaché à une opération de travaux publics (TC 24 Juin 1954, Dame Galland)
- La gestion
  - Le CG3P consacre, à son article L221-1, le fait que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé
    - Lorsque l'on s'intéresse à la gestion, on et frappé par la diversification des affectations qui sont faites des biens privés
    - Les personnes publiques peuvent parfaitement souscrire des beaux emphytéotiques ou commerciaux a propos de biens du domaine privé
  - La cession des biens du domaine privé
    - Les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une cession du fait de la non inaliénabilité
    - La cession est normalement possible mais il subsiste des exceptions légales interdisant certaines mesures
      - Les objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'État et destinés à être placés dans les musées
        - L3211-19 du CG3P interdit la cession, lorsqu'ils ont le caractère de biens du domaine privé
      - Il peut exister un dispositif d'autorisations
        - L3211-5 du CG3P soumet à autorisation du législateur, la cession de forets de l'État
        - Les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé sont de la compétence du législateur
      - La cession doit se faire au prix du marché ou du moins ne doit pas se faire à vil prix
  - Modalités de la procédure de cession
    - Il existe une distinction entre les cessions opérées par l'État et celles des collectivités
      - La cession d'un bien de l'État est réalisée par France Domaine
        - Les cessions des biens immobiliers de l'État ne peuvent avoir lieu que selon une procédure comportant des obligations de publicité et de mise en concurrence
        - Adjudication ou à l'amiable
      - S'agissant de la cession des biens des collectivités territoriales, celles-ci doivent se faire par les organes délibérant, sauf pour les communes de moins de 2000 habitants
        - Il existe une protection de la valeur des biens des collectivités territoriales
    - Lorsque le bien est un bien immobilier, celui-ci doit être précédé de la consultation de France Domaine
      - Section 23 Octobre 2015, Société CFA Méditerranée
        - Le Conseil d'État considère que la saisine de France Domaine ne constitue pas une garantie au sens de la jurisprudence Dantony
      - Le nom respect de la formalité n'empêche pas la délibération de l'organe de décision
- Définition et consistance du domaine privé
  - Le CG3P distingue deux principaux modes d'entrée dans le domaine privé
    - La nationalisation est le fait pour la puissance publique, de s'approprier des biens appartenant aux personnes privées
    - L'entrée dans le domaine privé
      - Les modes d'acquisition contraints
        - La préemption est un mode d'acquisition contraint mais nettement moindre par rapport à la nationalisation
          - Elle est un droit de priorité donné à la personne publique
            - Lorsqu'une commune actionne son droit de préemption, elle prend un acte administratif unilatéral décisoire et individuel
            - Le destinataire est le propriétaire
            - Ce n'est pas le prix de vente qui va servir à l'acquisition
              - France Domaine sera l'agence de l'État qui va évaluer pour le compte des personnes publiques, de l'estimation du foncier et des biens bâtis en général
              - On s'aperçoit que les évaluations réalisées par France Domaine sont 10 à 40% sous-évaluées par rapport aux agences privées
              - Le propriétaire peut refuser le prix de vente fixé par la commune et c'est au juge judiciaire d'estimer la valeur du bien
                - On parle de juge de l'expropriation
          - Elle peut la faire valoir lors de la cession d'un bien d'une personne privée
            - Il n'est pas possible de renoncer définitivement au droit de préemption
          - Si le bien se trouve dans une zone de préemption, alors, il sera demandé un avertissement de la puissance publique (en particulier la commune) de la volonté de céder le bien
            - On parle de déclaration d'intention d'aliéner
          - Lorsque le bien se trouve dans une zone de préemption, la personne publique dispose d'un priorité dans l'achat du bien
            - Si la commune est intéressée par le bien, elle va prendre une décision de préemption
            - Il apparait, dans la plupart des cas, à la commune de délimiter la zone de préemption
            - Les communes doivent justifier la zone de préemption et doivent motiver la décision
              - Il doit exister des projets d'intérêt public
        - L'expropriation se caractérise par son caractère extrêmement contraignant du fait que la personne ne veut pas céder son bien
      - Les modes d'acquisition non contraints
        - Les acquisitions à titre gratuit
          - Les dons et les legues sont une source importante pour les hôpitaux publics
          - Seules les régions peuvent recevoir des dons et des legues
        - Hypothèse des biens sans maitre
          - Article L.1223-1 du CG3P: « le bien sans maitre est soit le bien faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et non réclamé, ou constitue un bien immobilier dont le propriétaire est inconnu et la taxe immobilière reste impayée depuis 3 ans »
          - Si, après un délai suivant des règles de publicité de 6 moi, aucun propriétaire ne s'est fait connaitre, le conseil municipal peut décider de l'incorporation du bien dans le domaine communal
            - Le bien entrera dans le patrimoine privé de la commune
          - QPC dirigée contre L.1223-1, Bianco, le Conseil d'État refuse de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel
        - Les biens placés sous mains de justice
          - Ils sont les biens confisqués par la justice dans le cadre d'une saisie pénale, qui ne peuvent être restitués en raison du caractère illicite de leur acquisition ou de leur nature
        - Les sommes et les valeurs prescrites
          - Elles renvoient aux dépôts ou titre sur la puissance publique qui ne sont pas réclamés par les créanciers
  - La composition du domaine privé
    - Les choses sont aujourd'hui assez claires puisque la définition du domaine privé est donnée de manière relative
      - L2211-1 du CG3P. "Font partie du domaine privé, les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public"
    - Lorsque l'on s'intéresse à la composition du domaine privé, on distingue le domaine privé immobilier du domaine privé mobilier
      - Le domaine privé immobilier
        - Les forets domaniales
          - 30% du territoire français est couvert par les forets, et cela représente plus de 15 000 000 d'hectares
          - En France, l'établissement public industriel est commercial à la charge des forets est l'ONF
            - La loi du 13 Octobre 2014 d'avenir de l'agriculture et de la foret affirme que l'ONF doit assurer la production de bois, l'accueil du public et la protection de la forêt
            - On fait remonter l'ONF à Philippe Le Bel, à l'origine de l'administration des eaux et forets
          - Le Conseil d'État à toujours considéré les forets domaniales ne faisant pas partie du domaine public
            - Pourtant elles restent à disposition du public
            - 28 Novembre 1975, ONF contre Abamonte, les forets appartiennent au domaine privé
              - La considération est politique et permet la vente du bois
        - Les chemins ruraux
          - Ils sont définis par L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime. «Les chemins ruraux sont des biens appartenant aux communes affectés à l'usage public, ils font partie du domaine privé des commune »
          - La volonté de qualifier de biens privés les chemins ruraux permet de faciliter la gestion, l'entretien et la limitation de l'engagement de la responsabilité des personnes publiques
        - Les biens communaux
          - Le 10 Juin 1793, les post-révolutionnaires consacrent l'idée selon laquelle il existerait des biens communaux gérés par les communes, communs à l'ensemble des habitants des communes
          - Article 542 du Code Civil, « les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une commune ont un droit acquis »
            - Selon la loi du 10 Juin 1793, il existe une liste de ces biens
            - Les biens connus dans toute la République, sous les divers noms de guarigues, landes, pacage
            - Le droit d'affouage, est le droit de recevoir du bois de la part de la commune dans laquelle on vit
              - Elle est l'hypothèse d'un bien communal au service des personnes
        - Les logement sociaux
          - Ils représentent une part significative du logement des français et sont gérés pour la plupart par des offices publiques (OPHLM)
          - Ils ne sont pas à l'usage direct du public et sont occupés par des occupants privatifs
            - Il peut se poser la question de l'affectation au domaine public au regard de la mission de service public afférente
            - Le Conseil d'État a consacré le rattachement des logements sociaux au domaine privé des personnes public, OPHLM de Nancy, 10 Mars 1978
        - Les biens immobiliers à usage de bureaux
          - L2211-1 du CG3P qualifie les biens à usage de bureaux du domaine privé, afin de faciliter la gestion de ces biens
          - L3211-2 du CG3P, le code prévoit expressément que l'aliénation des biens est possible mais ne doit pas porter atteinte de continuité du service public
      - Le domaine privé mobilier
        - Les meubles corporels (matériel de l'Armée, les navires, les biens faisant partie du mobilier national)
        - Les biens produits par les manufactures nationales (Gobelins, Sèvres)
        - Les droits incorporels, brevets d'inventions déposés par les personnes publiques, droits de pêche, titres obligataires possédés par les personnes publiques, droits de chasse
        - Les données publiques, notamment les numéros d'enregistrement des sociétés commerciales